

05/48-10

21.02.19

Respublikanın notariat ofislərinə

Bildiyiniz kimi respublika ərazisində mülki dövriyyənin **əhəmiyyətli** hissəsini daşınmaz əmlakın, o cümlədən torpaq sahələrinin alqı-satqısı təşkil edir.

Qeydiyyat və notariat baş idarəsinə daxil olmuş şikayət ərizələrinin təhlili göstərir ki, bəzi hallarda torpaq sahələrinin alqı-satqısının həyata keçirilməsi bir sıra çətinliklərlə müşayiət **olunur**.

Torpaq sahələrinin alqı-satqısı üçün notariusə təqdim edilən hüquqmüəyyənədiçi və texniki sənədlərdə göstərilən məlumatlarda torpağın **faktiki** yerləşdiyi ərazinin düzgün göstərilməməsi (*bir çox hallarda digər mülkiyyətçinin torpaq sahəsinin yerləşdiyi ərazidə*), müqavilə iştirakçıları əmlaka yerində baxış keçirərək onun təyinatına uyğun istifadəsinin mümkün olmaması (*məsələn, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsinin əkinə yararlı olmaması*) kimi hallar aşkar edilir. Bu zaman torpaq sahəsinin yerləşdiyi inzibati ərazi vahidi üzrə fəaliyyət göstərən notarius tərəflərə verdiyi hüquqi izahlarla hüquqi məlumatsızlığın onlara vura biləcəyi ziyanın qarşısını alır, habelə sənədlərdəki uyğunsuzluqların aradan qaldırılması üçün aidiyyəti orqanlara müraciət olunmasını təmin edir. Bundan sonra tərəflər arasında müqaviləni rəsmiləşdirməklə gələcəkdə baş verə biləcək mülki mübahisələrə **şəraiti aradan qaldırır**.

Məlum olduğu kimi "Notariat haqqında" Qanuna dəyişiklikdən sonra daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsi haqqında müqavilələrin təsdiqi ilə bağlı ərazi məhdudiyyəti aradan qaldırılmışdır.

Bu hal torpaq mülkiyyətçiləri və alıcılar arasında bağlanacaq özgəninkiləşdirmə müqavilələrinin torpaq sahələrinin yerləşdiyi inzibati ərazi vahidindən kənarda fəaliyyət göstərən notariuslar tərəfindən də rəsmiləşdirilməsinə imkan yaradır.

Göstərilənlərlə əlaqədar tapşırıqlar ki, bu növ müqavilələri, yuxarıda qeyd olunanları nəzərə almaqla, tərəflər arasında hər hansı anlaşılmazlığın olmadığına, alıcının torpaq sahəsinə yerində baxış keçirdiyinə və sənədlər üzrə məlumatları faktiki məlumatlarla dəqiqləşdirdiyinə əmin olduqdan sonra təsdiq edəsiniz.

Yuxarıda qeyd olunanlara dair müddəaların müqavilədə əks olunması məqsədəmüvafiqdir.

Notariat idarəsinin rəisi



Mehman Soltanov